1.1.82

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHIẾN TRANH (HÀNG KHÔNG)

(LOẠI TRỪ HÀNG HOÁ GỬI BẰNG ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN)

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

Điều khoản rủi ro

1 Trừ các điểm loại trừ quy định trong Điều 2 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm cho các tổn thất và thiệt hại xảy ra cho đối tượng bảo hiểm gây ra bởi

1.1 Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra bởi hoặc chống lại một thế lực tham chiến

1.2 Chiếm, bắt giữ, kiềm chế hay cầm giữ phát sinh từ những rủi ro được bảo hiểm theo điều 1.1 trên và hậu quả của những việc đó hoặc bất kỳ mưu toan nào vì thế mà có

1.3 Mìn, thuỷ lôi, bom trôi dạt hoặc những vũ khí chiến tranh trôi dạt khác.

LOẠI TRỪ

Điều khoản loại trừ chung

2 Bảo hiểm này không bảo hiểm cho

2.1 Mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm

2.2 Rò rỉ thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường, hoặc rách vỡ thông thường của đối tượng bảo hiểm

2.3 Mất mát hư hỏng hay chi phí gây ra do đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng bảo hiểm chưa đầy đủ hay không thích hợp (theo chủ ý của Điều 2.3 này "đóng gói" phải được coi như bao gồm cả xếp hàng vào container hay xe hàng nhưng chỉ khi nào việc xếp hàng đó được thực hiện trước khi bảo hiểm này có hiệu lực hoặc do Người được bảo hiểm hay những Người làm công cho họ thực hiện)

2.4 Mất mát, hư hỏng hay chi phí gây ra bởi khuyết tật hay tính chất sẵn có của đối tượng bảo hiểm

2.5 Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc máy bay, phương tiện vận chuyển, container hay xe hàng không thích hợp cho việc vận chuyển an toàn đối tượng được bảo hiểm, trừ khi Người được bảo hiểm hoặc những người làm công cho họ được biết riêng về tình trạng không thích hợp đó tại thời điểm đối tượng được bảo hiểm xếp lên phương tiện như vậy

2.6 Mất mát, hư hỏng hay chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm

2.7 Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của người chủ tàu, người quản lý, người thuê hoặc người khai thác máy bay.

2.8 Bất kỳ khiếu nại nào dựa trên cơ sở tổn thất của việc huỷ hoặc thay đổi hành trình

2.9 Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân hay nguyên tử hoặc phản ứng khác tương tự hay các chất tương tự khác.

THỜI HẠN BẢO HIỂM

Điều khoản vận chuyển

3 3.1 Bảo hiểm này

3.1.1 Có hiệu lực chỉ khi đối tượng được bảo hiểm và khi bất kỳ phần nào của nó được xếp lên máy bay để bắt đầu chặng vận chuyển hàng không đã được bảo hiểm, và

3.1.2 Kết thúc, theo Điều 3.2 và 3.3 dưới đây khi đối tượng được bảo hiểm và khi bất kỳ phần nào của nó được dỡ khỏi máy bay tại nơi dỡ hàng cuối cùng, hoặc

Khi hết hạn mười lăm (15) ngày tính từ nửa đêm ngày máy bay đến nơi dỡ hàng cuối cùng

Tuỳ trường hợp nào xảy ra trước;

Tuy nhiên, chỉ khi có thông báo gửi ngay cho Người bảo hiểm và trả thêm phí bảo hiểm, thì bảo hiểm này:

3.1.3 Tiếp tục có hiệu lực khi máy bay khởi hành từ nơi dỡ hàng cuối cùng mà tại đó hàng hoá không được dỡ khỏi máy bay, và

3.1.4 Kết thúc, theo Điều 3.2 và 3.3 dưới đây khi đối tượng được bảo hiểm và khi bất kỳ phần nào của nó được dỡ khỏi máy bay nơi dỡ hàng cuối cùng hoặc nơi dỡ hàng thay thế,

Tuỳ trường hợp nào xảy ra trước

3.2 Nếu trong suốt hành trình được bảo hiểm, máy bay đến một nơi trung gian để dỡ hàng cho việc vận chuyển tiếp bằng tàu biển hay máy bay, thì, theo điều 3.3 dưới đây và với điều kiện đóng thêm phí bảo hiểm nếu có yêu cầu, bảo hiểm này tiếp tục đến khi hết hạn 15 ngày tính từ nửa đêm ngày máy bay đến nơi đó, và lại bắt đầu khi đối tượng bảo hiểm và bất kỳ phần nào của nó được xếp lên máy bay hay tàu biển để tiếp tục vận chuyển. Bảo hiểm này giữ nguyên hiệu lực trong thời gian 15 ngày chỉ trong khi hàng hoá và bất kỳ phần nào của hàng hoá còn ở tại nơi trung chuyển đó. Nếu hàng hoá được tiếp tục vận chuyển

trong vòng 15 ngày nói trên hoặc nếu bảo hiểm này được tiếp tục theo quy định tại Điều 3.2 thì:

3.2.1 Khi hàng hóa được vận chuyển tiếp bằng máy bay, bảo hiểm này tiếp tục tuân theo các quy định của những quy tắc này,

hoặc

3.2.2 Khi hàng hoá được vận chuyển tiếp bằng tàu biển, bảo hiểm này sẽ tuân theo quy tắc bảo hiểm chiến tranh hiện hành áp dụng cho hàng hoá vận chuyển bằng biển và sẽ được coi như là một phần của bảo hiểm này.

3.3 Nếu chặng vận chuyển hàng không theo hợp đồng chuyên chở kết thúc tại một địa điểm nào đó không phải nơi đến đã thoả thuận thì địa điểm đó được coi là nơi dỡ hàng cuối cùng và bảo hiểm này sẽ kết thúc theo điều 3.1.2. Nếu sau đó hàng hoá lại tiếp tục được gửi tới nơi nhận cũ hoặc bất kỳ nơi đến nào khác, với điều kiện phải có thông báo gửi đến Người bảo hiểm trước khi bắt đầu vận chuyển tiếp và phải trả thêm phí bảo hiểm nếu có yêu cầu, bảo hiểm này tiếp tục có hiệu lực từ khi

3.3.1 Hàng hoá được xếp lên máy bay để tiếp tục vận chuyển trong trường hợp hàng hoá đã được dỡ;

3.3.2 Máy bay bắt đầu khởi hành từ nơi được coi là nơi dỡ hàng cuối cùng trong trường hợp hàng không được dỡ khỏi máy bay;

và sau đó bảo hiểm này sẽ kết thúc theo Điều 3.1.4

3.4 Với điều kiện có thông báo được gửi ngay tới Người bảo hiểm và trả thêm phí bảo hiểm nếu có yêu cầu, bảo hiểm này sẽ giữ nguyên hiệu lực theo những quy định của quy tắc này trong khi tàu đi chệch hướng bất kỳ hoặc bất kỳ sự thay đổi hành trình nào phát sinh từ việc thực hiện một quyền tự do của chủ tàu hay người thuê tàu theo hợp đồng chuyên chở.

(Trong Điều 3:

"tàu biển" được coi là một loại tàu dùng để chuyên chở đối tượng được bảo hiểm từ một cảng hay một nơi tới một cảng hay nơi khác mà hành trình của nó gắn liền với việc phải đi qua biển bằng chính con tàu đó).

4 Nếu sau khi bảo hiểm này có hiệu lực mà Người được bảo hiểm lại thay đổi nơi nhận hàng thì chuyến hàng đó vẫn được bảo hiểm với phí bảo hiểm và các điều kiện thương lượng riêng, nhưng phải có giấy báo gửi ngay cho Người bảo hiểm.

Điều khoản thay đổi hành trình

5 Bất kỳ một quy định nào thuộc hợp đồng này mâu thuẫn với Điều 2.8, 2.9 hoặc 3 thì những quy định mâu thuẫn đó sẽ bị mất hiệu lực.

KHIẾU NẠI

6 6.1 Để có thể được bồi thường theo bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải có quyền lợi bảo hiểm đối với đối tượng được bảo hiểm vào thời điểm xảy ra tổn thất. *Điều khoản quyền lợi được bảo hiểm*

6.2 Theo Điều 6.1 trên đây, Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường cho những tổn thất được bảo hiểm đã xảy ra trong thời gian có hiệu lực của bảo hiểm này ngay cả khi tổn thất đã xảy ra trước khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết, trừ khi Người được bảo hiểm đã biết và Người bảo hiểm không biết gì về tổn thất đó.

7 7.1 Nếu Người được bảo hiểm ký kết bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào về giá trị tăng thêm lên cho hàng hóa đã được bảo hiểm theo bảo hiểm này thì giá trị thỏa thuận của hàng hóa sẽ được coi như đã gia tăng tới tổng số tiền bảo hiểm của bảo hiểm này và mọi bảo hiểm về giá trị tăng thêm để bảo hiểm tổn thất và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này phải được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm có trong bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới. *Điều khoản giá trị tăng thêm*

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các bảo hiểm khác.

7.2 Trường hợp bảo hiểm này bảo hiểm giá trị tăng thêm thì sẽ áp dụng điều khoản sau đây:

Giá trị thỏa thuận của hàng hóa sẽ được coi như ngang với tổng số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm ban đầu và tất cả những bảo hiểm về giá trị tăng thêm do Người được bảo hiểm đem bảo hiểm cho hàng hóa để bảo hiểm tổn thất và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm theo bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các bảo hiểm khác.

LỢI ÍCH BẢO HIỂM

8 Bảo hiểm này không bảo hiểm lợi ích của người chuyên chở hay người nhận ký gửi hàng hoá nào khác. *Điều khoản loại trừ tác dụng*

GIẢM NHẸ TỔN THẤT

9 Trách nhiệm của Người được bảo hiểm, những người làm công và đại lý *Điều khoản*

của họ đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này là:

trách nhiệm của Người được bảo hiểm

9.1 Phải thực hiện những biện pháp có thể coi là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất đó, và

9.2 Phải bảo đảm các quyền khiếu nại người chuyên chở, người nhận ký gửi hàng hóa hay những người thứ ba khác được duy trì và thực hiện thỏa đáng.

và Người bảo hiểm, ngoài trách nhiệm đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này, còn phải hoàn trả Người được bảo hiểm mọi khoản chi phí đã chi ra một cách hợp lý và thỏa đáng trong khi thực hiện những nhiệm vụ này.

10 Mọi biện pháp do Người được bảo hiểm hoặc do Người bảo hiểm thi hành với mục đích cứu vớt, bảo quản hoặc phục hồi lại đối tượng bảo hiểm đều không được coi như từ chối hoặc chấp nhận việc từ bỏ hoặc về mặt khác phương hại đến các quyền hạn của bên kia.

Điều khoản khước từ

TRÁNH CHẬM TRỄ

11 Bảo hiểm này đặt điều kiện Người được bảo hiểm phải hành động khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống trong phạm vi kiểm soát của họ

Điều khoản khẩn trương, hợp lý

LUẬT VÀ TẬP QUÁN

12 Bảo hiểm này chi phối bởi Bộ luật hàng hải Việt Nam và/hoặc luật và tập quán Anh và được quy định cụ thể tại Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Điều khoản áp dụng luật và tập quán

GHI CHÚ: Người được bảo hiểm khi nhận biết về một sự cố "được bảo hiểm" theo bảo hiểm này phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm và quyền lợi đối với bảo hiểm đó sẽ phụ thuộc vào việc thực hiện nghĩa vụ này.

CL.258

DBV Insurance

DBV INSURANCE GROUP JOINT STOCK COMPANY
25th Floor, Vinacomin Building, No. 3 Duong Dinh Nghe, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi
1900 96 96 90 www.dbvi.com.vn

1.1.82

INSITUTE WAR CLAUSES (AIR CARGO)
(Excluding sendings by Post)

RISKS COVERED

Risks clause

1 This insurance covers, except as provided in Clause 2 below, loss of or damage to the subject-matter insured cause by

1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising thereform, or any hostile act by or against a belligerent power

1.2 capture seizure arrest restraint or detainment, arising from risks covered under 1.1 above, and the consequences thereof or any attempt thereat

1.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

EXCLUSIONS

General Exclusions Clause

2 In no case this insurance cover

2.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured

2.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear subject-matter insured

2.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 2.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)

2.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured

2.5 loss damage or expense arising from unfitness of aircraft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subjet-mattter insured, where the Assured or their servants are privy to such unfitness at the time the subject-matter insured is loaded therein

2.6 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the be cause by a risk insured against

2.7 loss damage or expense arising from insolvency of financial default of the owners managers characters or operators of the aircraft

2.8 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure

2.9 loss damage or expense arising from any hostile use of any weapon

of war employing atomic or nuclear fission or other like reaction or radioactive force or matter.

DURATION

3 3.1 This insurance *Transit Clause*

3.1.1 attaches only as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on the aircraft for the commencement of the air transit insured

and

3.1.2 terminates, subject to 3.2 and 3.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is discharged from the aircraft at the final place of discharge

or

on expriy of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the aircraft at the fianl palce of discharge,

whichever shall first occur;

nevertheless,

subject to prompt notice to the Underwriters and to an additional premium, such insurance

3.1.3 reattaches when, without having discharged the subject-matter insured at the final place of discharge, the aircraft departs thereform,

and

3.1.4 terminates, subject to 3.2 and 3.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is thereafter discharged from the aircraft at the final (or substituted) place of discharge,

or

on expiry of 15 days counting from midnight of the day of re-arrival of the aicraft at the final place of discharge or arrival of the aircraft at a substituted place of discharge,

whichever shall first occur.

3.2 If during the insured transit the aircraft arrives at an intermediate place to discharge the subject-matter insured for on-carriage bu aircraft or oversea vessel, then, subject to 3.3 below and to an additional premium fi required, this insurance continues until the expriry of 15 days counting from midnight of the day of arrival at such palce, but thereafter reattaches as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on an on-carrying aircraft or oversea vessel. During the period of 15 days the insurance remains in force after discharge only whistl the subjfect mattter insured and

as to any part as that part at suchs intermediate place. If the goods are on-carries qithin the said period of 15 days or if the insurance reattaches as provided in this Clause 3.2.

3.2.1 where the on-cariage is by aircraft this insurance continues subject to the temrs of these clauses,

or

3.2.2 where the on- carriage is by oversea vessel, the current Insittute War Clauses (Cargo) shall be deemed to form part of this insurance and shall apply to the on- carriage by sea.

3.3 If the air transit in the contract of carriage is terminated at a place other than the destination agreed therein, that place shall be deemed to be the final place of discharge and such insurance terminates in accordance with 3.1.2. If the subject-matter insured is subsequently consigned to the original or any other destination, then, provided notice is given to the Underwriters before the commencement of such furhter transit and subject to an additional premium, such insurance reattaches

3.3.1 in the case of the subject-matter insured having been discharged, as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on the on- carrying aircraft for the transit;

3.3.2 in the case of the subject-matter insured not having been discharged, when the aircraft departs from such deemed final place of discharge;

thereafter such insurance terminates in accordance with 3.1.4.

3.4 Subject to prompt notice to Underwriters, and to an additional premium if required, this insurance shall remain in force within the provisions of these Clauses during any deviation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to the air carrier under the contract of carriage.

(For the purpose of Clause 3

"oversea vessel" shall be deemed to mean a vessel carrying the subject-matter from one port or place to another where such voyage involves a sea passage by that vessel)

4 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters. *Change of Transit Clause*

5 **Anything contained in this Contract which is consistent with Clauses 2.8, 2.9 or 3 shall, to the extent of such inconsistency, be null and void.**

CLAIMS

6 6.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss. *Insurable Interest Clause*

6.2 Subject to 6.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occuring during the period covered by this insurance, notwithunderstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

7 7.1 If any Increasesd Value Insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. *Increased Value Clause*

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

7.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:

The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with the evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

8 This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee. *Not to inure Clause*

MINIMISSING LOSSES

9 It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder *Duty of Assured Clause*

9.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimissing such loss, and

9.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised and the Underwriters will, in additon to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for

any charges properly and reasonbably incurred in pursuance of these duties.

10 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party. *Waive Clause*

AVOIDANCE OF DELAY

11 It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control. *Reasonable Despatch Clause*

LAW AND PRACTICE

12 This insurance is governed by the Vietnamese Maritime Code and/or English law and practice, and is specifically stipulated in the Insurance Policy and Certificate of Insurance. *Law and Practice Clause*

Note: It is necessary for the Assured when they become awere of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent unpon compliance with this obligation.

CL.258